

0000745-77.2017.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... ocorreu na hipótese dos autos.

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000745-77.2017.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000745-77.2017.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 910/2016 - Delegacia de Policia de Barueri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor dos Santos Amarante Monacelli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

IGOR DOS SANTOS AMARANTE MONACELLI e PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO DE JESUS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2 incisos I e II do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, violência, bens pertencentes a vítima.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.03/33) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.04/08,25/29),auto de reconhecimento de pessoa (fls.11).

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2017 (fls.52) e os reus foram citados e ofertaram defesas (fls.75,77/81), prosseguindo a instrução com a oitiva da vítima (fls.201) e testemunhas (fls.112) e colheita do interrogatório de Igor (fls.310), decretando-se a revelia de Pedro Paulo. (fls.316).

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação já que comprovada autoria e materialidade com fixação da pena acima do mínimo legal. (fls.322/328).

A Defesa de Pedro Paulo insistiu na improcedência sustentando a fragilidade probatória (fls.331/333).

Por fim a Defesa de Igor insistiu na improcedência pela fragilidade probatória com tese de desclassificação para furto e reconhecimento em caso de condenação da tentativa de roubo(fls.340/344)

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/08,25/29),auto de reconhecimento de pessoa (fls.11). além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, Pedro Paulo permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu em juízo permanecendo revel.

Igor por sua vez confessou o roubo com o comparsa, disse que armado roubaram o veículo, e os celulares, e estava com Pedro na motocicleta, e dispensou os celulares. No dia seguinte foi realizar outro roubo e acabou preso.

Cezimar disse que chegaram dois rapazes em uma motocicleta e perguntaram de areia e quando chegou próximo eles colocaram a arma na suas costas e anunciaram o assalto, levando celulares e o veículo, e apenas o automóvel foi recuperado. Reconheceu os réus pessoalmente na delegacia e sem qualquer dúvida. Viu a arma de relance e não conhecia os rapazes.

Marcus guarda municipal disse que foi transmitido via rede um roubo a um comercio e que os rapazes fugiram com uma saveiro, e estavam na rodovia, e o veículo passou, e antes de chegar pararam e desembarcaram e correram, e abordaram os reus, sendo que com o Igor tinha a arma e dentro do veículo tinha 46 baterias, e quando consultada a saveiro constataram que foi roubada em São Roque, e o proprietário foi acionado e na delegacia reconheceu o veículo e os reus como autores do roubo.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos dos policiais ou guardas municipais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se

ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

Não se olvide que os guardas municipais estavam parados e realizaram a abordagem possível já que os reus estavam em situação de flagrância.

No mais, a vítima explicou e detalhou o roubo confirmando que reconheceu os reus pessoalmente na delegacia sem qualquer dúvida o que corrobora o depoimento de Marcus e a própria confissão de Igor.

"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992)

Por ser apenas confirmatório, o reconhecimento judicial somente complementa a versão da vítima ou de testemunhas. Nesse sentido José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, 2/334, item n. 488, 2ª ed., 1965, Forense), verbis: "Quando se tratar de reconhecimento produzido em Juízo, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas essenciais. Caso a vítima ou testemunha aponte na audiência, com segurança, o réu presente como o autor do crime, tal prova tem o valor idêntico àquela de um reconhecimento efetuado com as formalidades legais".cumpre consignar, porém, que se de outra forma efetuar-se o reconhecimento de pessoa ou coisa, nem por isso deve o juiz a priori recusar-lhe qualquer valor probatório. Tal orientação não condiz com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento."

Não se olvide que foram observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítimo todo o procedimento, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA RECURSO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo roubo. ROUBO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALIDADE. Reconhecimento fotográfico realizado com segurança pela vítima, afirmando lembrar-se com exatidão e detalhes das características físicas do roubador, confirmado em juízo. Prova apta a embasar o decreto condenatório" (AP 5294854220108260000 SP 0529485-42.2010.8.26.0000, Relator, Des Willian Campos, Data de Julgamento: 25/09/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2012).

Não se olvide que a vítima reconheceu pessoalmente os reus na fase policial, e em juízo reiterou o reconhecimento, tanto que recuperou o veículo roubado que estava na posse dos acusados.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em

crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à caracterização do crime "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto". (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8ª Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)". Apelação Criminal nº 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. 05/03/2015).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...) 6. Writ não conhecido". (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ainda, os reus foram detidos na posse do veículo, sem qualquer justificativa plausível, gerando presunção de responsabilidade, impondo-lhe de forma cabal demonstrar a origem de tais bens.

Nesse sentido:

" em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera presunção de sua responsabilidade, e , invertendo-se o ônus da prova, impõem-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório... " (TACRIM - SP RT 656/303).

Trata-se de roubo e não de furto, ate porque estavam na posse de arma de fogo que foi apreendida em outro delito, alem do depoimento da vitima que disse que foi ameaçada por ambos, o que já configuraria o delito de roubo, ainda mais quando disse que sentiu o objeto nas suas costas, o que leva ao afastamento da tese defensiva.

Também não se pode considerar a tentativa, já que a simples retirada dos bens da posse da vitima já configura o delito.

Nesse sentido: " Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vitima. Precedentes do STF e do STJ. (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5

T, un, Resp. 808626/RS, Resp. 2006/0005380-2, j. 02/05/2006)"

" A jurisprudência desta Corte, bem como, a do Supremo Tribunal Federal, firmaram orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. (STJ, Resp. 536082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5 T, DJ 19/03/2007, p.380)."

Provado também o concurso de pessoas, já que o roubo se perpetrou com a atuação de dois indivíduos, como devidamente esclarecido pela vítima.

Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2aTurma, RHC 60.469/RJ, rei. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286).

Ainda, também provada a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo.

Diz a doutrina: " Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2a ed., Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

Ainda, a jurisprudência dominante afirma que ausência de apreensão da arma empregada no roubo não impede o reconhecimento da sua causa especial de aumento de pena, bastando a declaração da própria vítima ou o depoimento de alguma testemunha (STF, 1a Turma, RHC 62.773/SP, rei. Min. Oscar Corrêa, in DJU 31/05/85, pág. 8.508; RT, 672/329, 676/315, 680/362, 741/610, 744/614, 747/698, 751/613-617 e 753/611; JTACrimSP, 56/299, 89/443, 90/362 e 93/378; JTJ-SP, 179/276).

A vítima foi segura e idônea ao narrar a forma como se deu o roubo, e o modus operandi dos envolvidos, posteriormente confirmado durante a instrução processual, sendo irrelevante a potencialidade lesiva da arma de fogo.

Assim a ação é procedente para condenar os reus como incurso no artigo 157 § 2 incisos I e II do Código Penal.

Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu: PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTOS DE JESUS. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado agiu com dolo acima da média, premeditando o delito, ingressando em comércio em horário de funcionamento o que mostra a audácia sendo que já conta com diversas condenações posteriores mostrando claramente que faz do crime meio de vida, sem possuir qualquer labor lícito, o que destaca também sua personalidade desviada e sua péssima conduta social, de modo, que pontuando-se estes fatos fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes. Duas causas de aumento foram reconhecidas de modo que elevo a reprimenda em 3/8 totalizando 06 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 15 dias- multa por roubo. Ausentes causas de diminuição de pena.

2) IGOR DOS SANTOS AMARANTE MONACELLI. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado agiu com dolo acima da média, premeditando o delito, ingressando em comércio em horário de funcionamento o que mostra a audácia que soma-se aos maus antecedentes, de modo, que pontuando-se estes fatos fixo a pena

em 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuantes da confissão. Duas causas de aumento foram reconhecidas de modo que elevo a reprimenda em 3/8 totalizando 06 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 15 dias- multa por roubo. Ausentes causas de diminuição de pena.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Para ambos o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena tanto pelas circunstâncias judiciais negativas, reforçando ainda os maus antecedentes e as condenações posteriores, além de descumprimento de regime mais brando de cumprimento de pena, além das reprimendas aplicadas.

Os reus não estão presos por este processo, de modo, que não discute eventual detração, ate porque Igor cumpre pena por outros delitos.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 incisos I e II todos do Código Penal os réus: PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTOS DE JESUS à pena privativa de liberdade de 06 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa; IGOR DOS SANTOS AMARANTE MONACELLI. à pena privativa de liberdade de 06 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa; Para todos o valor do dia-multa consiste no valor unitário em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de DivJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Autorizo o recurso em liberdade. Custas pelos réus na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a eles ofertada. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, oficiando-se ao IRGD e a Justiça Eleitoral, e expedindo as certidões de honorários dos Defensores nomeados.

Sao Roque, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA